

Actividad 4.13

a) ¿Cómo se llaman esas horas extraordinarias?

Se llaman horas extraordinarias por fuerza mayor, ya que se realizan para reparar o prevenir daños extraordinarios.

b) ¿Puede Emilia realizarlas? Razona tu respuesta.

No puede realizarlas.

Emilia tiene 17 años, y la ley prohíbe expresamente que los menores de 18 años realicen horas extraordinarias, incluso aunque sean por fuerza mayor. Esta prohibición es absoluta y busca proteger su salud y seguridad.

c) ¿Podrían los trabajadores negarse a realizar esas horas extraordinarias?

En general, no podrían negarse, ya que las horas extraordinarias por fuerza mayor son obligatorias cuando existe una situación excepcional como un siniestro o daños urgentes que deben repararse.

Actividad 4.14

a) Comparación de condiciones laborales

Jornada laboral:

El convenio colectivo del sector TIC establece una jornada máxima anual de 1.800 horas, mientras que el Estatuto de los Trabajadores fija un máximo general de 40 horas semanales. El convenio mejora ligeramente este aspecto al reducir la jornada anual.

Descansos laborales:

El convenio respeta los descansos mínimos establecidos en el Estatuto de los Trabajadores (12 horas entre jornadas y descanso semanal). En este aspecto, el convenio iguala la normativa general.

Permisos retribuidos:

El convenio recoge los permisos retribuidos previstos en el Estatuto de los Trabajadores y los concreta según el sector. En algunos casos los amplía, por lo que se considera que los mejora.

Vacaciones:

El Estatuto establece un mínimo de 30 días naturales al año. El convenio fija 23 días laborables, equivalentes a esos 30 días naturales. Por tanto, se iguala lo establecido por ley.

Turnos de trabajo:

El Estatuto no regula los turnos de forma detallada. El convenio establece la organización de turnos y calendarios laborales pactados, por lo que mejora este aspecto.

b) Compensación de las horas extraordinarias

Las horas extraordinarias se compensan preferentemente con descanso equivalente. Si se compensan económicamente, se pagan con un incremento sobre el valor de la hora ordinaria, respetando el límite máximo anual establecido por la ley.